

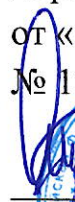
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СОФРИНО»
(ООО «СОФРИНО»)**

**ПОЛОЖЕНИЕ О РАССЛЕДОВАНИИ
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ**

2025 г.
г. Пушкино

УТВЕРЖДЕНО

приказом Генерального
директора ООО «СОФРИНО»
от «13» декабря 2025 г.
№ 1312/ОТ1-25


Балусов С.А.


ПОЛОЖЕНИЕ О РАССЛЕДОВАНИИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации (статьи 214, 216.1, 226–231), Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», Приказом Минтруда России от 20.04.2022 № 223н «Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве...», Приказом Минздрава России от 11.04.2025 № 196н, а также с учетом рекомендаций, утвержденных Приказом Минтруда России от 15.09.2021 № 632н, в части учета микроповреждений (микротравм).

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на работников Общества с ограниченной ответственностью «Софрино», а также на иных лиц, участвующих в производственной деятельности работодателя, в случаях, предусмотренных статьей 227 Трудового кодекса Российской Федерации.

1.3. Расследованию и учету в установленном порядке подлежат несчастные случаи, происшедшие с работниками и иными лицами, указанными в статье 227 Трудового кодекса Российской Федерации, при исполнении ими трудовых обязанностей либо выполнении работы по поручению работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах.

1.4. Работодатель (лицо, назначенное приказом работодателя) при несчастном случае на производстве обязан:

- немедленно организовать оказание первой помощи пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию;
- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;
- сохранить до начала расследования обстановку на месте происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к аварии (катастрофе) либо иным чрезвычайным обстоятельствам, а при невозможности сохранения — зафиксировать обстановку (схемы, фото-, видеосъемка и иные способы);
- обеспечить получение медицинского заключения о характере полученных повреждений здоровья и степени их тяжести в установленном порядке (по форме № 315-1/у) и, при наличии, заключительного диагноза (по форме № 316-1/у);
- обеспечить уведомление лиц, подлежащих уведомлению в случаях и порядке, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации и Приказом Минтруда России № 223н.

1.5. При групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае либо несчастном случае со смертельным исходом работодатель (лицо, назначенное приказом работодателя) направляет извещение о несчастном случае по форме, в сроки и в адреса, установленные Приказом Минтруда России от 20.04.2022 № 223н, с учетом характера несчастного случая, количества пострадавших, статуса пострадавших, а также наличия либо отсутствия направившего работодателя и иных обстоятельств, имеющих значение в соответствии с указанным Положением.

1.6. Для расследования несчастного случая работодатель незамедлительно образует комиссию по расследованию несчастного случая в составе и порядке, установленных статьей 229 Трудового кодекса Российской Федерации и Приказом Минтруда России от 20.04.2022 № 223н.

Состав комиссии утверждается приказом работодателя. Комиссию возглавляет работодатель либо лицо, уполномоченное приказом работодателя.

Лица, на которых непосредственно возложены обязанности по обеспечению соблюдения требований охраны труда на участке (объекте), где произошел несчастный случай, в состав комиссии не включаются.

1.7. Расследование групповых несчастных случаев, несчастных случаев с тяжелыми повреждениями здоровья либо со смертельным исходом проводится в порядке и составе, установленными статьей 229 Трудового

кодекса Российской Федерации и Приказом Минтруда России от 20.04.2022 № 223н.

В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, расследование таких несчастных случаев осуществляется государственным инспектором труда либо комиссией с его участием, а также с участием представителей иных органов и организаций в объеме и порядке, предусмотренных указанным Положением.

1.8. При несчастных случаях, связанных с острыми отравлениями либо радиационным воздействием, расследование проводится с участием соответствующих органов и организаций в случаях и порядке, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации и Приказом Минтруда России от 20.04.2022 № 223н.

1.9. Расследование групповых несчастных случаев на производстве с числом погибших пять и более проводится в порядке и составе, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации и Приказом Минтруда России от 20.04.2022 № 223н.

1.10. Лица, на которых непосредственно возложено обеспечение соблюдения требований охраны труда на участке (объекте), где произошел несчастный случай, в состав комиссии не включаются.

1.11. Каждый пострадавший, а также его законный представитель или иное доверенное лицо имеют право на личное участие в расследовании несчастного случая, происшедшего с пострадавшим.

II. ПРАВИЛА РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

2.1. Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один или несколько пострадавших получили легкие повреждения здоровья, проводится комиссией в течение трех календарных дней.

Расследование несчастного случая (в том числе группового), в результате которого один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастного случая (в том числе группового) со смертельным исходом проводится комиссией в течение пятнадцати календарных дней.

2.2. При расследовании каждого несчастного случая комиссия выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, получает необходимую информацию от работодателя (его представителя), а также объяснения от пострадавшего, за исключением случаев объективной невозможности их получения.

Опросы пострадавшего, очевидцев и должностных лиц оформляются протоколами по формам, утвержденным Приказом Минтруда России от 20.04.2022 № 223н.

2.3. Конкретный перечень материалов расследования определяется председателем комиссии в зависимости от характера и обстоятельств несчастного случая.

2.4. На основании собранных материалов расследования комиссия устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, вырабатывает предложения по устранению выявленных нарушений, причин несчастного случая и предупреждению аналогичных несчастных случаев.

2.5. По каждому несчастному случаю, квалифицированному по результатам расследования как несчастный случай на производстве, оформляется акт о несчастном случае на производстве по форме, утвержденной Приказом Минтруда России от 20.04.2022 № 223н.

Акт о несчастном случае на производстве составляется в двух экземплярах. При групповом несчастном случае акт составляется на каждого пострадавшего отдельно.

В случае, если несчастный случай является страховым, оформляется дополнительный экземпляр акта для направления страховщику в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2.6. Акт о несчастном случае на производстве подписывается всеми членами комиссии, проводившими расследование, и утверждается работодателем либо лицом, уполномоченным приказом работодателя.

Заверение акта печатью осуществляется при ее использовании работодателем в соответствии с установленным порядком делопроизводства.

2.7. Работодатель либо лицо, уполномоченное приказом работодателя, в течение трех календарных дней после утверждения акта о несчастном случае на производстве обязан выдать один экземпляр утвержденного акта пострадавшему, а при несчастном случае со смертельным исходом — лицам, состоявшим на иждивении погибшего, либо лицам, состоявшим с ним в близком родстве или свойстве.

Второй экземпляр акта о несчастном случае на производстве вместе с материалами расследования хранится у работодателя в течение 45 лет.

В страховых случаях дополнительный экземпляр акта о несчастном случае на производстве и копии материалов расследования направляются страховщику в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

III. ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

3.1. Расследование несчастных случаев проводится комиссиями по расследованию несчастных случаев, образуемыми в соответствии с положениями статьи 229 ТК в зависимости от обстоятельств происшествия, количества пострадавших и характера полученных ими повреждений здоровья.

3.2. Основанием полномочий комиссии по расследованию несчастного случая является приказ работодателя либо лица, уполномоченного приказом работодателя.

Состав комиссии определяется в соответствии с требованиями статьи 229 Трудового кодекса Российской Федерации и Приказа Минтруда России от 20.04.2022 № 223н.

3.3. При расследовании каждого несчастного случая комиссия выявляет и опрашивает очевидцев происшествия, лиц, допустивших нарушения требований охраны труда, получает необходимую информацию от ООО «СОФРИНО» (его представителя) и по возможности – объяснения от пострадавшего.

3.4. В ходе расследования комиссия:

- а) производит осмотр места происшествия;
- б) выявляет и опрашивает очевидцев несчастного случая и должностных лиц, а также, при наличии возможности, получает объяснения от пострадавшего;
- в) знакомится с локальными нормативными актами работодателя и иными документами, непосредственно относящимися к предмету расследования;
- г) запрашивает и получает от работодателя информацию, необходимую для установления обстоятельств и причин несчастного случая.

Заседания комиссии могут проводиться с использованием средств связи, обеспечивающих возможность участия членов комиссии и иных лиц, при условии соблюдения требований законодательства Российской Федерации.

3.5. По требованию комиссии в необходимых для проведения расследования случаях ООО «СОФРИНО» за счет собственных средств обеспечивает:

- выполнение технических расчетов, проведение лабораторных исследований, испытаний, других экспертных работ и привлечение в этих целях специалистов-экспертов;
- фотографирование и (или) видеосъемку места происшествия и поврежденных объектов, составление планов, эскизов, схем;
- предоставление транспорта, служебного помещения, средств связи, специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

3.6. Материалы расследования несчастного случая включают:

- приказ (распоряжение) о создании комиссии по расследованию несчастного случая;
- планы, эскизы, схемы, протокол осмотра места происшествия, а при необходимости – фото- и видеоматериалы;
- документы, характеризующие состояние рабочего места, фиксирующие наличие опасных и вредных производственных факторов;
- выписки из журналов регистрации инструктажей по охране труда и протоколов проверки знаний пострадавшими требований охраны труда;
- протоколы опросов очевидцев несчастного случая и должностных лиц, объяснения пострадавших;
- экспертные заключения специалистов, результаты технических расчетов, лабораторных исследований и испытаний;
- медицинское заключение о характере и степени тяжести повреждения, причиненного здоровью пострадавшего, или причине его смерти, нахождении пострадавшего в момент несчастного случая в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
- копии документов, подтверждающих выдачу пострадавшему специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с действующими нормами;

- выписки из ранее выданных ООО «СОФРИНО» и касающихся предмета расследования предписаний государственных инспекторов труда и должностных лиц территориального органа соответствующего федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в установленной сфере деятельности (если несчастный случай произошел в организации или на объекте, подконтрольных этому органу), а также выписки из представлений профсоюзных инспекторов труда об устранении выявленных нарушений требований охраны труда;

- другие документы по усмотрению комиссии.

3.7. Конкретный объем материалов расследования определяется председателем комиссии (в установленных Кодексом и настоящим Положением случаях государственным инспектором труда, самостоятельно проводящим расследование несчастного случая) в зависимости от характера и обстоятельств каждого конкретного происшествия. В материалы расследования случая гибели работника следует включать экспертное заключение (экспертные заключения) о причинах смерти и его нахождении в момент несчастного случая в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения.

Перечень и объем материалов расследования групповых несчастных случаев, в результате которых один или несколько пострадавших получили повреждения здоровья, относящиеся в соответствии с установленными квалифицирующими признаками к категории тяжелых, либо погибли, тяжелых несчастных случаев или несчастных случаев со смертельным исходом, происшедших в результате аварий (катастроф) транспортных средств, а также происшедших в организации или на объекте, подконтрольных территориальному органу федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере промышленной безопасности, определяются председателем комиссии (в установленных Кодексом и настоящим Положением случаях государственным инспектором труда, самостоятельно проводящим расследование несчастного случая) с обязательным использованием имеющихся материалов расследования происшествия, проведенного в установленном порядке соответствующим федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органами дознания, органами следствия и владельцем транспортного средства.

3.8. На основании собранных материалов расследования комиссия:

- устанавливает обстоятельства и причины несчастного случая, а также лиц, допустивших нарушения требований охраны труда;

- определяет, были ли действия (бездействие) пострадавшего обусловлены трудовыми отношениями с работодателем либо участием в его производственной деятельности;

- квалифицирует несчастный случай как несчастный случай на производстве либо как несчастный случай, не связанный с производством;

- в страховых случаях, при наличии оснований, рассматривает вопрос об установлении степени вины застрахованного в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании.

3.9. Расследуются в установленном порядке и по решению комиссии – в зависимости от конкретных обстоятельств – могут квалифицироваться как несчастные случаи, не связанные с производством:

- смерть вследствие общего заболевания или самоубийства, подтвержденная в установленном порядке соответственно медицинской организацией, органами следствия или судом;

- смерть или повреждение здоровья, единственной причиной которых явилось, по заключению медицинской организации, алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение (отравление) пострадавшего, не связанное с нарушениями технологического процесса, в котором используются технические спирты, ароматические, наркотические и иные токсические вещества;

- несчастный случай, произошедший при совершении пострадавшим действий (бездействия), квалифицированных правоохрнительными органами как уголовно наказуемое деяние.

3.10. Несчастный случай на производстве является страховым случаем, если он произошел с застрахованным или иным лицом, подлежащим обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

3.11 В случае невозможности завершения расследования несчастного случая в установленный срок по объективным причинам срок расследования может быть продлен однократно в порядке и на срок, предусмотренные частью третьей статьи 229.1 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.12 Продление срока расследования несчастного случая оформляется распорядительным актом работодателя либо лица, уполномоченного приказом работодателя, с указанием причин продления и даты окончания расследования.

3.13. Все члены комиссии (включая председателя комиссии), не согласные с принятым решением, подписывают акты о расследовании (акты о несчастном случае на производстве), предусмотренные Приложением № 2 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 апреля 2022 года N 223н, с изложением своего аргументированного особого мнения, которое приобщается к материалам расследования несчастного случая.

Отказ членов комиссии (включая председателя комиссии), не согласных с принятым решением, от подписания документов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве, оформляемых в соответствии с требованиями Кодекса и настоящего Положения, не допускается.

Особое мнение членов комиссии (включая председателя комиссии) рассматривается руководителями организаций, направивших их для участия в расследовании, которые с учетом рассмотрения материалов расследования несчастного случая принимают решение о целесообразности обжалования выводов комиссии в порядке, установленном статьей 231 Кодекса.

В случаях отказа членов комиссии (включая председателя комиссии) от подписания актов о расследовании (актов о несчастном случае на производстве), предусмотренных Приложением № 2 к настоящему приказу, комиссией в произвольной форме оформляется и подписывается протокол заседания комиссии с указанием причины отказа членов комиссии (включая председателя комиссии) от подписания соответствующих актов, который членом комиссии, обеспечивающим организацию работы комиссии, оформление материалов и заполнение форм документов расследования несчастного случая (специалист по охране труда или лицо, назначенное ответственным за организацию работы по охране труда приказом (распоряжением) ООО «СОФРИНО»), направляется руководителю организации (органа), представителем которого является должностное лицо, участвующее в работе комиссии, для принятия, при необходимости, соответствующих мер. Копия протокола заседания комиссии направляется в соответствующую государственную инспекцию труда и приобщается к материалам расследования несчастного случая.

IV. ДЕЙСТВИЯ КОМИССИИ ПОСЛЕ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ

4.1. По окончании периода временной нетрудоспособности пострадавшего работодатель направляет в государственную инспекцию труда по субъекту Российской Федерации сообщение о последствиях несчастного случая на

производстве и принятых мерах по его предупреждению по форме и в порядке, установленным Приказом Минтруда России от 20.04.2022 № 223н.

4.2. В случае, если несчастный случай на производстве по результатам расследования либо по истечении времени отнесен к категории тяжелого или несчастного случая со смертельным исходом, работодатель направляет соответствующее сообщение в органы и организации в порядке и объеме, установленных Приказом Минтруда России от 20.04.2022 № 223н.

4.3. Государственный инспектор по охране труда при выявлении сокрытого несчастного случая на производстве, поступлении жалобы пострадавшего или его доверенного лица либо родственников погибшего при несогласии с выводами комиссии по расследованию, проведенному без их участия, и при поступлении информации, указанной в настоящем положении, самостоятельно или с привлечением профсоюзной инспекции труда, а при необходимости – органов государственного надзора проводит расследование несчастного случая на производстве в соответствии с настоящим положением, независимо от срока давности. По результатам расследования государственный инспектор по охране труда составляет заключение по форме, которое является обязательным для ООО «СОФРИНО».

Государственный инспектор по охране труда вправе потребовать от ООО «СОФРИНО» составления нового акта по форме Н-1, если имеющийся акт оформлен с нарушениями или не соответствует материалам расследования несчастного случая.

4.4. Разногласия по результатам расследования, оформления и учета несчастных случаев на производстве, непризнание ООО «СОФРИНО» несчастного случая, отказ в проведении его расследования и составлении акта по форме Н-1, несогласие пострадавшего или его доверенного лица с содержанием этого акта рассматриваются государственными инспекциями труда по субъектам Российской Федерации или судом. В этих случаях подача жалобы не является основанием для неисполнения ООО «СОФРИНО» решений государственного инспектора по охране труда.

4.5. Лица, виновные в нарушении требований настоящего положения, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

V. ОФОРМЛЕНИЕ, РЕГИСТРАЦИЯ И УЧЕТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ

5.1. Каждый оформленный в установленном порядке несчастный случай на производстве регистрируется ООО «СОФРИНО» в журнале регистрации

несчастных случаев на производстве по форме N 11 согласно Приложению N 2 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20 апреля 2022 г. N 223н.

5.2. По окончании периода временной нетрудоспособности пострадавшего работодатель либо лицо, уполномоченное приказом работодателя:

- направляет сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и принятых мерах по его предупреждению в порядке и по форме, установленным Приказом Минтруда России от 20.04.2022 № 223н;
- рассматривает результаты расследования несчастного случая;
- организует разработку и реализацию мероприятий по профилактике производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

VI. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ АКТА ПО ФОРМЕ Н-1 О НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И УЧЕТА НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ

6.1. По каждому несчастному случаю на производстве, вызвавшему необходимость перевода работника в соответствии с медицинским заключением на другую работу, потерю трудоспособности работника на срок не менее одного дня либо его смерть, оформляется акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 в двух экземплярах на русском языке либо на русском языке и государственном языке субъекта Российской Федерации.

6.2. При групповом несчастном случае на производстве акт по форме Н-1 оставляется на каждого пострадавшего отдельно.

6.3. Если несчастный случай на производстве произошел с работником сторонней организации, то акт по форме Н-1 составляется в трех экземплярах, два из которых вместе с материалами расследования несчастного случая и актом расследования направляются работодателю, работником которого является пострадавший. Третий экземпляр акта по форме Н-1 и материалы расследования остаются у ООО «СОФРИНО», где произошел несчастный случай.

6.4. В акте по форме Н-1 должны быть подробно изложены обстоятельства и причины несчастного случая на производстве, а также указаны лица, допустившие нарушения требований по охране труда. Содержание акта по форме Н-1 должно соответствовать выводам комиссии, проводившей расследование несчастного случая на производстве.

6.5. Акт о несчастном случае на производстве подписывается членами комиссии, утверждается работодателем либо лицом, уполномоченным приказом работодателя, и заверяется печатью при ее использовании работодателем.

6.6. ООО «СОФРИНО» в трехдневный срок после утверждения акта по форме Н-1 обязан выдать один экземпляр указанного акта пострадавшему, а при несчастном случае на производстве со смертельным исходом – родственникам погибшего либо его доверенному лицу (по требованию). Второй экземпляр акта вместе с материалами расследования несчастного случая на производстве хранится в течение 45 лет в организации по основному месту работы (службы, учебы) пострадавшего на момент несчастного случая на производстве.

6.7. В случаях и в порядке, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и Приказом Минтруда России от 20.04.2022 № 223н, при продлении срока расследования несчастного случая и установлении причинно-следственной связи между повреждением здоровья (гибелью) работника и исполнением им трудовых обязанностей может оформляться акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1С.

Оформление, утверждение, направление и учет акта формы Н-1С осуществляются в порядке и с учетом условий, установленных Приказом Минтруда России № 223н и законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании.

VII. РАССЛЕДОВАНИЕ И УЧЕТ МИКРОПОВРЕЖДЕНИЙ (МИКРОТРАВМ)

7.1. В целях профилактики производственного травматизма и предупреждения несчастных случаев на производстве работодатель вправе осуществлять учет микроповреждений (микротравм), не повлекших утраты трудоспособности работников.

Под микроповреждениями (микротравмами) понимаются повреждения здоровья работников, полученные при исполнении ими трудовых обязанностей либо при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем, не повлекшие временной утраты трудоспособности, в соответствии с частью третьей статьи 226 Трудового кодекса Российской Федерации.

Порядок информирования работодателя о микроповреждениях (микротравмах), их учета и анализа, а также принятия профилактических мер может устанавливаться работодателем локальными нормативными актами с

учетом рекомендаций, утвержденных Приказом Минтруда России от 15.09.2021 № 632н.

Учет микроповреждений (микротравм) осуществляется на добровольной основе и не заменяет установленный законодательством порядок расследования и учета несчастных случаев на производстве.

VIII. Заключительные положения

8.1. Ответственность за своевременное и надлежащее расследование, оформление, регистрацию и учет несчастных случаев на производстве, а также за реализацию мероприятий по устранению их причин возлагается на работодателя либо лицо, уполномоченное приказом работодателя.

8.2. Члены комиссий (включая их председателей), проводящие в установленном порядке расследование несчастных случаев, несут персональную ответственность за соблюдение установленных сроков расследования, объективность выводов и решений, принятых ими по результатам проведенных расследований несчастных случаев.

Пронумеровано, пронумеровано, скреплено печатью

14 (*четырнадцатый*) листа (ов)

Генеральный директор
ООО «СОФРИНО»

« 13 » декабря 20 25 года



С.А. Барусов

М.П.

